

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U PODGORICI, kao prvostepeni, krivični, po sudiji Larisi Mijušković - Stamatović, uz učešće Valentine Vukašinović, kao zapisničara, u krivičnom postupku protiv okrivljenog P.P., iz Podgorice, zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda iz člana 151 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom laka tjelesna povreda iz čl. 152 st. 2 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, odlučujući o optužnom predlogu ODT-a Podgorica Kt.br 1442/13 od 21.11.2013. godine kojeg je na glavnom pretresu zastupao Milić Siniša, savjetnik na radu kod ODT-a Podgorica, nakon glavnog i javnog pretresa, održanog dana 14.11.2014 godine u prisustvu zastupnika optužbe i oštećenih, te odsustvu okrivljenog, donio je, i istog dana javno objavio,

P R E S U D U

Okrivljeni:

P.P., od oca Dj. i majke Z., rođene H., rođen 24.06.1956 godine u A. - R. S., sa prebivalištem u P., K. R. ** (podstanar kod Š. S.), državljanin R. S., završio srednju školu za mesara, po zanimanju mesar, zaposlen u mesari "Š. C.", udovac, bez djece, srednjeg imovnog stanja,

K r i v j e

Zato što je:

Dana 20. juna 2013 godine, oko 22,00 časa, u ulici Matije Gupca br.8, u dvorištu porodične kuće oštećenih, svjestan svojih djela čija je izvršenja htio i znajući da su njegove radnje zabranjene, teško tjelesno povrijedio oštećenog O.S., a sredstvom podobnim da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši, lako tjelesno povrijedio oštećenog O.A., na način što je, nakon prepirke metalnim kliještima udario oštećenog O.A. u predjelu glave - tjemena, nanoseći mu laku tjelesnu povredu u vidu nagnječenja u predjelu tjemena, nakon čega je oštećeni O.S. stao između njih dvojice, kako bi ih razdvojio, a okrivljeni ga tada metalnim kliještima udario u predjelu glave - vrata, da bi ga odmah zatim odgurnuo, usljed čega je oštećeni O.S. pao na betonsku podlogu i tom prilikom zadobio tešku tjelesnu povredu u vidu preloma vrata desne butne kosti, otoka u potiljačnom predjelu i oguljotine u predjelu vrata,

- čime je izvršio krivično djelo teška tjelesna povreda iz čl. 151 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom laka tjelesna povreda iz čl. 152 st. 2 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore,

Pa mu Sud primjenom citiranih zakonskih propisa, te čl. 3, 4, 5, 13, 15, 32, 36, 42, 48 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore najprije utvrđuje:

- za krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 151 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci,

- za krivično djelo laka tjelesna povreda iz čl. 152 st. 2 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca,

A zatim primjenom čl. 48 st.2, te čl. 52, 53 i 54 Krivičnog zakonika Crne Gore, te čl. 226, 227, 229 i 374 Zakonika o krivičnom postupku i z r i č e

USLOVNU OSUDU

Kojom mu utvrđuje jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci i istovremeno određuje da se ista neće izvršiti ako okrivljeni u roku od 2 (dvije) godine po pravnosnažnosti presude ne izvrši novo krivično djelo.

Obavezuje se okrivljeni da na ime troškova krivičnog postupka uplati na račun budžetskih sredstava Crne Gore iznos od 104,50 € (stotinučetirieurapedesetcenti), kao i iznos od 50,00 € (pedeseteura) na ime sudskog paušala, sve prednje u roku od 15 (petnaest) dana po pravnosnažnosti presude pod prijetnjom prinudne naplate.

Optužnim predlogom ODT-a Podgorica Kt.br. 1442/13 od 21.11.2013. godine, kojeg je na glavnom pretresu zastupao Milić Siniša, savjetnik na radu kod ODT-a, okrivljenom P.P. je stavljeno na teret da je izvršio krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 151 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom laka tjelesna povreda iz čl. 152 st. 2 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, činjenično bliže opisanih izrekom ove presude.

Zastupnik optužbe je do kraja glavnog pretresa ostao pri podnijetom optužnom predlogu, i u završnoj riječi naveo da smatra da je provedenim dokazima utvrđeno da je okrivljeni počinio krivična djela stavljena mu na teret, te predložio Sudu da okrivljenog ogласi krivim i osudi po zakonu.

Okrivljeni P.P. je u odbrani, kako u prethodnom postupku, tako i na glavnom pretresu izjavio da porodicu Orahovac poznaje posljednjih 13 godina, u kom periodu im je posudjivao novac koji su mu oni vraćali kada su bili u mogućnosti. Dalje je naveo da je dana 20.06.2013 godine u večernjim časovima svojim vozilom "Opel kadet" došao ispred dvorišta kuće O. na Koniku, parkirao se na ulici, van dvorišta, na oko 200 metara od njihove kuće, a razlog njegovog dolaska kod O. te večeri bilo je obećanje kćerke S.O. da će mu vratiti 150 eura, koje joj je posudio 2010 godine. Istakao je da nije izlazio iz vozila, već je otvorio prednja, lijeva vrata, i izvadio svoje noge van vozila, te poslao poruku Orahovčevoj kćerki, u smislu da je dugo čeka i hoće li skoro izaći da mu vrati novac. Dok je on nju čekao sa kapije kuće izašao je A.O., sin S.O. i drsko ga pitao šta čeka tu i zašto je došao, a zatim je rukom uzeo vrata njegovog vozila i nekoliko puta ga istim udario po nogama. Okrivljeni je izjavio da je on, da bi se branio, tada sa desnog sjedišta uzeo kliješta i pojurio za A.O., koji je pobjegao u dvorište svoje kuće i zatvorio kapiju, dok je on ostao ispred. Dodao je i to da za vrijeme dok se nalazio sa spoljne strane kapije u jednom trenutku je izašao iz kuće i S. Orahovac i uputio se u pravcu mjesta gdje je stajao njegov sin, a zatim je A.O. otvorio vrata kapije i povukao ga za desnu ruku u kojoj je držao kliješta, a zatim ga snažno svojom desnom rukom odgurnuo od sebe sa svoje desne strane, tako da je usljed tog njegovog guranja on tijelom naletio na O.S., koji se u tim trenucima našao iza njega. Pojasnio je da je bio leđjima okrenut O.S.u i od snage guranja njegovog sina, tijelom je naletio na O.S., koji ga je obuhvatio objema rukama oko pasa i tada su istovremeno pali na beton, jedan preko drugog i to tako što je on bio na gornjoj strani, a O.S. ispod njega, pa su u tom položaju pali na betonsku podlogu. Dalje je naveo da, ukoliko je imao tjelesnu povredu, O.S.u je ona nastala vjerovatno od tog pada i istakao da ga on ni jedan put nije udario direktno, ni u kuk, ni u drugi dio tijela. Izjavio je da, pošto su zajedno pali na način kako je to naprijed opisao prišao mu je sin O.S., uzeo mu iz ruke kliješta, i koliko se sjeća, dva puta ga udario u podlakticu desne ruke koju je bio podigao da zaštiti glavu. Na kraju je istakao da je netačno da je fizički nasrtao na S.O., te ako ima isti kakvu povredu, ona mu je, kako pretpostavlja nastala od pada i dodao da takodje nije tačno da je tom prilikom udario sina O.S. kliještima, niti bilo čim, jer mu je bilo poznato da je nekih dva mjeseca prije događaja imao operaciju glave.

Završne riječi okrivljenog su izostale, obzirom da je Sud zaključio glavni pretes u odsustvu uredno obaviještenog okrivljenog, koji je ranije bio saslušan, tako da njegovo prisustvo nije bilo nužno, a sve shodno članu 457 ZKP-a.

Sud je u dokaznom postupku: saslušao svjedoke - oštećene O.S. i O.A., pročitao medicinsku dokumentaciju na ime oštećenih O.S. i O.A., pročitao nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka medicinske struke Radojević

Nemanje od 18.11.2013 godine i istog neposredno saslušao na glavnom pretresu. Kako je zastupnik optužbe odustao od pribavljanja i provodjenja dokaza izvoda iz KE za okrivljenog, obzirom da je isti rođen u Republici Srbiji, i pribavljanje istog bi vodilo odugovlačenju postupka, a pri utvrđenom činjeničnom stanju u ovom postupku, Sud nije ni pribavljao, ni provodio navedeni dokaz.

Sud je nakon ocjene navoda optužbe, odbrane okrivljenog, te ostalih provedenih dokaza, kako pojedinačno, tako i u njihovoj ukupnosti, utvrdio da je okrivljeni učinio krivična djela stavljena mu na teret na način u vrijeme i na mjestu kako je to predstavljeno izrekom presude, sa kojih razloga ga je oglasio krivim i izrekao mu sankciju kao u izreci presude.

U svjedočkom iskazu i u prethodnom postupku i na glavnom pretresu, svjedok oštećeni O.S. je naveo da se sjeća da je sporni događaj bio u ljetnjem periodu, odnosno 20.06.2013 godine, negdje oko 22,00 - 22,30 časova, i tada je već bio legao da spava, kada je začuo vikanje njegove supruge koja je sjedjela u dvorištu ispred kuće. Onako, u donjem vešu, ustao je iz kreveta i uputio se u dio dvorišta iza kuće, gdje je vidio kako jedan čovjek, kojeg zna samo po nadimku ili imenu F. ili P., nasrće na njegovog sina O.A.. Oštećeni je dalje naveo da zna da je taj čovjek mesar kod Š. na Starom Aerodromu i da mu je poznato da on nije sa ovih prostora, već je negdje iz Srbije, i dodao da je isti, kada je on izašao i vidio ga, u ruci držao veća tzv. "konjska" kliješta sa dužim metalnim ručkama. Pojasnio je da je taj čovjek, držeći pomenuta kliješta tjerao njegovog sina, odnosno išao za njim, pa je on, kako bi zaštitio sina, stao između njih dvojice, a ovaj čovjek je uspio da ga zahvati jedan put kliještima u predjelu lijeve strane glave, a pošto je istovremeno i tijelom nasrnuo na njega, trčeći oborio ga je na tlo. Svjedok - oštećeni je istakao da je podloga na koju je pao prostor u neposrednoj blizini česme u njegovom dvorištu i taj dio je izbetoniran, pa on pretpostavlja da je desnim kukom udario u beton, kada je i teže povrijeđen, što mu je konstatovano medicinskom dokumentacijom, odnosno otpusnom listom Kliničkog centra Crne Gore. Dodao je i to da je ovaj čovjek P., nakon što ga je odgurnuo na tlo pao preko njega i još uvijek ne ispuštajući kliješta iz svoje ruke, a zatim ga još jedan put zakačio kliještima u predjelu glave. Oštećeni O.S. je na kraju istakao da sa njegove strane apsolutno nikakav povod nije dao tom čovjeku za bilo kakav napad, niti zna razlog, a ono čega se sjeća jeste da je isti bio u alkoholisanom stanju, a on je samo želio da zaštiti sina, koji je prethodno imao operaciju na mozgu.

Pridružio se krivičnom gonjenju protiv okrivljenog i tražio naknadu štete koju nije mogao precizirati.

Svjedok - oštećeni O.A. je u svjedočenjima, i u prethodnom postupku, i na glavnom pretresu, izjavio da zna čovjeka koji ga je napao kritične večeri, ali samo po nadimku ili imenu P., i poznato mu je da je zaposlen u mesari "Šahović" na Starom Aerodromu i da je porijeklom sa područja Srbije. U periodu koji je prethodio spornom događaju, P. je počeo sa telefonskim pozivima i porukama, kako je njegova sestra njemu navodno dužna neke pare, a koje poruke su postale jasno prijeteće i uvrijedljive. Oštećeni O.A. je naveo da je tog 20.06.2013 godine u vremenu između 16,00 i 22,00 sata, dok je bio kući, sa P. broja njemu stiglo više poruka vulgarne sadržine koje se odnose na njegovu sestru, majku, ženu i kćerku koja je tada bila stara tri mjeseca. Dodao je da ga je tada P. pitao telefonom gdje je da bi došao i ubio, pa kada mu je on objasnio da je kući, poslije nekoliko trenutaka P. se pojavio na kapiji njegove kuće. Svjedok - oštećeni O.A. je dalje izjavio da je on bio u okviru svog dvorišta, a P. je u vidno alkoholisanom stanju, držeći neka veća kliješta u kući, sa istima ušao u njegovo dvorište, zamahnuo tim kliještima u predjelu njegove glave, i uspio da ga djelimično zakači po lijevoj strani glave, dok je udarac ublažilo njegovo lijevo rame. Obzirom da je prethodno imao tešku operaciju na glavi, dozvao je majku koja je bila u kući u tom trenutku, a zatim je u dvorište izašao njegov otac S., a P. je

onda nasrnuo na njegovog oca i to na prostoru u njihovom dvorištu, bliže jednoj smokvi i česmi, a koji dio dvorišta je izbetoniran. Istakao je da je vidio kako P. rukama hvata njegovog oca za tijelo, a zatim svojim tijelom ga odguruje i obara na podlogu, od kojeg pada je njegov otac zadobio prelom kuka od čega se i danas liječi. Dodao je i to da posjeduje medicinsku dokumentaciju o povredama koje je predmetne večeri zadobio od P..

Pridružio se krivičnom gonjenju protiv okrivljenog i tražio naknadu štete čiji iznos nije mogao precizirati.

Iz medicinske dokumentacije za O.A. i O.S., te nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka medicinske struke dr. Nemanje Radojevića od 18.11.2013 godine, proizilazi da su predmetnom prilikom od strane ljekara specijalista KC CG u Podgorici kod O.S. dijagnostikovane povrede u vidu preloma vrata desne butne kosti, koja povreda je posljedica dejstva tupine mehaničke sile i nastala je usljed pada i udara o tvrdu podlogu i koja se u vrijeme nanošenja kvalifikuje kao teška tjelesna povreda; otok u potiljačnom predjelu koja povreda je posljedica dejstva tupine mehaničke sile i mogla je nastati usljed jednokratnog direktnog dejstva aktivno zamahnutog mehaničkog orudja - udarca, ali i usljed pada i udara o tvrdu podlogu, i koja povreda se u vrijeme nanošenja kvalifikuje kao laka tjelesna povreda. Oguljotina u predjelu vrata, koja je posljedica dejstva tupine mehaničke sile i mogla je nastati usljed jednokratnog direktnog dejstva aktivno zamahnutog mehaničkog orudja - udarca, a u vrijeme nanošenja se kvalifikuje kao laka tjelesna povreda. U konačnom, po nalaženju vještaka, sve zadobijene povrede O.S. zbirno se kvalifikuju kao teška tjelesna povreda. Dalje proizilazi da su kod O.A. dijagnostikovane sljedeće povrede u vidu nagnječenja u tjemenom predjelu, a koja povreda je posljedica dejstva tupine mehaničke sile i mogla je nastati usljed jednokratnog direktnog dejstva aktivno zamahnutog mehaničkog orudja - udarca, koja povreda se u vrijeme nanošenja kvalifikuje kao laka tjelesna povreda.

Pojašnjavajući nalaz i mišljenje na glavnom pretresu, stalni sudski vještak medicinske struke dr. Radojević Nemanja, je u svemu ostao pri istom, dodajući da je povreda u vidu nagnječenja u tjemenom predjelu kod O.A. posljedica udarca moguće i kliještima, i ista nije mogla nastati usljed pada i udara o tvrdu i neravnu podlogu. Dalje je dodao da imajući u vidu izjavu O.S., te izvještaj ljekara HMP od 21.06.2013 godine, gdje je navedena dijagnoza koja u prevodu sa latinskog jezika znači oguljotina lijeve bočne strane vrata, to postoji mogućnost da zbog anatomske bliskosti predjela tijela navedenog u medicinskoj dokumentaciji i laičkog poimanja oštećenog u vezi sa lokalizacijom, moguće je da se radi o istom predjelu, te samim tim opisana povreda u medicinskoj dokumentaciji moguće je nastala kao posljedica dejstva sile u vidu udarca kliještima.

Dakle, iz svih provedenih dokaza, posebno iz svjedočkih iskaza oštećenih O.S. i njegovog sina O.A., koji su saglasni, kako međjusobno, tako i sa ostalim dokazima provedenim u ovom postupku, Ovaj sud je našao da ne stoje navodi odbrane okrivljenog, koji je opisao predmetni događaj navodeći da je on došao ispred kuće O. da namiri dug iz 2010 godine od kćerke O.S., da nije izlazio iz vozila, već sjedio u istom nekih 200m daleko od kapije, kada je izašao O.A., drsko ga pitao šta čeka tu i zašto je došao, a zatim vratima njegovog vozila nekoliko puta ga udario po nogama, a on je tada, da bi se odbranio, uzeo kliješta sa desnog sjedišta, pojurio za O.A., koji je pobjegao u dvorište svoje kuće i zatvorio kapiju, dok je on ostao ispred, pa da bi onda u jednom trenutku iz kuće izašao i O.S., uputio se ka njemu, a A. je onda otvorio vrata kapije i porukao ga za desnu ruku u kojoj je držao kliješta, a zatim ga snažno svojom desnom rukom odgurnuo od sebe od kojeg guranja je on tijelom naletio na O.S., koji je bio iza njega i koji ga je tada objema rukama obujmio oko pasa, kada su istovremeno pali na beton jedan preko drugog, da bi mu tada prišao A., uzeo mu iz ruke kliješta i

istim ga udario. Ovakvi navodi odbrane okrivljenog, koji tokom cijelog postupka tvrdi da ni jedan udarac nije zadao ni oštećenom O.S., ni oštećenom O.A., kao i opisivanje cjelokupne situacije, su u svemu opovrgnuti najprije iskazima oštećenih, a potom i medicinskom dokumentacijom na njihovo ime, kao i nalazom i mišljenjem vještaka medicinske struke. Naime, oštećeni O.A. i u prethodnom postupku i na glavnom pretresu je ustvrdio da je nakon što je slao poruke vulgarne sadržine njemu na telefon, okrivljeni došao ispred njegove kuće, u alkoholisanom stanju, držeći u ruci neka veća kliješta, a potom ušao u njegovo dvorište, zamahnuo u pravcu njegove glave tim kliještima i uspio ga djelimično zakačiti kliještima po lijevoj strani glave, da bi tada na njegovo dozivanje izašao njegov otac S. iz kuće, gdje je odmah okrivljeni nasrnuo na S. i to na prostoru njihovog dvorišta, koji je izbetoniran, uhvatio ga rukama za tijelo, a zatim ga odgurnuo rukama i oborio na podlogu. Sa druge strane oštećeni O.S., gotovo na identičan način opisuje događaj u dijelu gdje je on prisustvovao istom, navodeći da je predmetne noći već legao da spava kada je začuo vikanje supruge, da bi se onda odmah uputio u dio dvorišta iza kuće, gdje je i vidio okrivljenog koji nasrće na njegovog sina A., i koji je u rukama držao veća tzv. konjska kliješta sa dužim metalnim ručkama. Kako bi spriječio to on je stao izmedju njih dvojice da zaštiti sina, jer mu je sin imao ozbiljnu operaciju glave neposredno prije tog događaja, a okrivljeni je uspio da ga zahvati kliještima u predjelu lijeve strane glave, a potom je i tijelom nasrnuo na njega i oborio ga na tlo, tačnije na izbetonirani dio u blizini česme u njegovom dvorištu. O.S. je dodao i ito da je i okrivljeni tada pao na njega, još uvijek ne ispuštajući kliješta iz svoje ruke, i opet ga zakačio istima u predjelu glave. Ovakve svjedočke iskaze oštećenih, sud je u potpunosti prihvatio, cijeneći ih kao istinite, jasne, te u svemu saglasne medicinskoj dokumentaciji, nalazu i mišljenju stalnog sudskog vještaka medicinske struke dr. Radojević Nemanje, koji je analizirajući predmetnu dokumentaciju ustvrdio da su kod O.S. dijagnostikovane povrede u vidu preloma vrata desne butne kosti, koja povreda je posljedica dejstva tupine mehaničke sile i nastala je usljed pada i udara o tvrdu podlogu i koja se u vrijeme nanošenja kvalifikuje kao teška tjelesna povreda; otok u potiljačnom predjelu koja povreda je posljedica dejstva tupine mehaničke sile i mogla je nastati usljed jednokratnog direktnog dejstva aktivno zamahnutog mehaničkog orudja - udarca, ali i usljed pada i udara o tvrdu podlogu, i koja povreda se u vrijeme nanošenja kvalifikuje kao laka tjelesna povreda; oguljotina u predjelu vrata, koja je posljedica dejstva tupine mehaničke sile i mogla je nastati usljed jednokratnog direktnog dejstva aktivno zamahnutog mehaničkog orudja - udarca, a u vrijeme nanošenja se kvalifikuje kao laka tjelesna povreda; dok su kod O.A. dijagnostikovane sljedeće povrede u vidu nagnječenja u tjemenom predjelu, a koja povreda je posljedica dejstva tupine mehaničke sile i mogla je nastati usljed jednokratnog direktnog dejstva aktivno zamahnutog mehaničkog orudja - udarca. Stalni sudski vještak medicinske struke dr. Radojević Nemanja, je u pojašnjenju na glavnom pretresu, ostajući pri osnovnom nalazu i mišljenju dodao i to da je povreda u vidu nagnječenja u tjemenom predjelu kod O.A. posljedica udarca moguće i kliještima, i ista nije mogla nastati usljed pada i udara o tvrdu i neravnu podlogu; te dalje da imajući u vidu izjavu O.S., te izvještaj ljekara HMP od 21.06.2013 godine, gdje je navedena dijagnoza koja u prevodu sa latinskog jezika znači oguljotina lijeve bočne strane vrata, to postoji mogućnost da zbog anatomske bliskosti predjela tijela navedenog u medicinskoj dokumentaciji i laičkog poimanja oštećenog u vezi sa lokalizacijom, moguće je da se radi o istom predjelu, te samim tim opisana povreda u medicinskoj dokumentaciji moguće je nastala kao posljedica dejstva sile u vidu udarca kliještima. Ovakav nalaz i mišljenje vještaka medicinske struke uz njegov konačan stav da se povrede dijagnostikovane kod oštećenog O.S. zbirno u vrijeme nanošenja kvalifikuju kao teška tjelesna povreda, a povreda O.A. kvalifikuje kao laka tjelesna povreda u vrijeme njenog nanošenja, uz, po nalaženju Ovog suda, u svemu detaljno obrazložen i mehanizam nastanka istih, Sud je u potpunosti prihvatio, cijeneći ga kao stručan, precizan, jasan, te u svemu zasnovan na pravilima medicinske struke i nauke.

Dakle, svim naprijed navedenim, a provedenim u ovom dokaznom postupku, u potpunosti je obesmišljena odbrana okrivljenog P.P., pa je Sud sa tog razloga, navode njegove odbrane cijenio jedino i isključivo

sračunate i upravljene na izbjegavanje krivice, počevši od načina opisivanja nastanka sporne situacije, te u konačnom i do objašnjavanja nastanka predmetnih povreda kod oštećenih.

Po nalaženju Ovog suda, u svim radnjama naprijed utvrdjenim, a preduzetim od strane okrivljenog, ostvarena su sva bitna obilježja bića krivičnih djela teška tjelesna povreda iz čl. 151 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom laka tjelesna povreda iz čl. 152 st. 2 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, u odnosu na koja je isti postupao sa direktnim umišljajem kao oblikom krivice, obzirom da je bio svjestan svojih djela i htio njihovo izvršenje.

Kvalifikatorno obilježje bića krivičnog djela laka tjelesna povreda iz čl. 152 st. 2 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore očitava se u činjenici da je okrivljeni upotrijebio sredstvo podobno da tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši, u odnosu na oštećenog O.A. metalna kliješta, koja se prema nepodijeljenom stanovištu sudske prakse smatraju podobnim orudjem da se tijelo teško povrijedi ili zdravlje teško naruši.

Prilikom odlučivanja o vrsti i visine krivične sankcije Sud je cijenio sve okolnosti iz čl. 42 Krivičnog zakonika koje su od uticaja da kazna bude veća ili manja, pa je u odsustvu otežavajućih okolnosti od olakšavajućih okolnosti na strani okrivljenog cijenio njegove lične prilike to da je udovac, bez djece (po sopstvenom kazivanju izgubio je suprugu i sina u saobraćajnoj nezgodi), a imajući uz navedeno u vidu i stepen krivice okrivljenog, Sud je, primjenom čl. 48 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, najprije okrivljenom za krivično djelo teška tjelesna povreda iz čl. 151 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci, a za krivično djelo laka tjelesna povreda iz čl. 152 st. 2 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca, a zatim, primjenom čl. 48 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, istom utvrdio jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od osam mjeseci, a zatim, nalazeći da radi krivično - pravne zaštite prema okrivljenom nije nužno primijeniti kaznu, već da će se samim upozorenjem uz prijetnju kaznom kao u izreci presude i rokom provjeravanja od 2 (dvije) godine na okrivljenog u dovoljnoj mjeri uticati da ubuduće ne vrši krivična djela, čime će u potpunosti biti ostvarena svrha izricanja uslovne osude iz čl. 52 Krivičnog zakonika, a u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija iz čl. 4 st. 2 Krivičnog zakonika.

Odluka o troškovima krivičnog postupka donijeta je shodno članu 226, 227 i 229 ZKP-a, a isti se u ukupnom iznosu od 104,50 eura odnose na izradu osnovog nalaza i mišljenja vještaka medicinske struke u iznosu od 60,50 eura i neposrednog izjašnjenja ovog vještaka na glavnom pretresu u iznosu od 44,00 eura, kao i iznos od 50,00 eura na ime sudskog paušala koji iznos je odmjeren shodno složenosti, trajanju postupka i imovinskim prilikama okrivljenog.

Sud je oštećene O.S. i O.A., radi ostvarivanja postavljenog, a ne preciziranog odštetnog zahtjeva, zbog nemogućnosti utvrđivanja istih u ovom postupku, a u smislu čl. 239 ZKP-a uputio na redovnu građansku parnicu.

Na osnovu izloženog, a shodno članu 374 Zakonika o krivičnom postupku odlučeno je kao u izreci presude.

Dana, 14.11.2014 godine

ZAPISNIČARSUDIJA

Vukašinović Valentina Larisa Mijušković Stamatović

-
- DN-a
- Primjerak presude dostaviti:
- - ODT-u Podgorica
- - Okrivljenom
- - oštećenima nakon pravnosnažnosti
- S u d i j a,
- _____
- Postupljeno dana _____
- Namještenik _____